



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ACQUISTO, CONSEGNA E UTILIZZO
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI).**

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 e s.m.i., n. 81, recante "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro", norma specifica di settore che regola il procedimento in questione, in particolare:

- il Titolo I - Principi comuni, articolo 18 "Obblighi del datore di lavoro";
- il Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, articolo 77 "Obblighi del datore di lavoro;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale, di "Nomina del Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS). Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, art. 10";

VISTO il successivo Decreto n. 126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la sottoscritta Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

PREMESSO che:

- lo scorso 11/03/2023 il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) della ASL Cagliari, ha effettuato una verifica ispettiva presso il Dipartimento di Cagliari e Medio Campidano, e richiesto l'invio della documentazione riguardante la sicurezza, in particolare la gestione dei DPI;
- il successivo 01/04/2026 è stato inviato il verbale dello SPRESAL contenente le violazioni all'articolo 77, comma 4, lett. a, del D.lgs. 81/08, contestate all'Agenzia, derivanti dal fatto che "il datore di lavoro



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

non ha adottato sistemi atti a mantenere in efficienza i DPI e senza assicurare le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”;

- nello stesso verbale del 01/04/2026, lo SPRESAL ha prescritto di “Provvedere al rispetto di tutte le disposizioni del titolo III, capo II del D.lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riguardo alla manutenzione, igiene, riparazione e sostituzione dei DPI, adottando anche procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI presso il luogo di lavoro;

VISTO il vigente “Regolamento sull'acquisto, consegna e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e degli indumenti da lavoro”, approvato con Determinazione n. 698/2022 del 16/05/2022;

DATO ATTO che:

- l'articolo 77 del D.lgs. 81/08 prevede fra gli obblighi del datore di lavoro la scelta e l'acquisto dei DPI necessari ai lavoratori allo scopo di proteggerli contro i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- l'Agenzia aveva inteso disciplinare gli adempimenti previsti dal citato art. 77 adottando il precedente “Regolamento sull'acquisto, consegna e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e degli indumenti da lavoro”, approvato con Determinazione n. 698/2022 del 16/05/2022;
- le violazioni contestate dallo SPRESAL, e le relative prescrizioni, richiedono la revisione del sistema di gestione dei DPI e degli indumenti da lavoro, che non è stato giudicato idoneo dall'Organo di Vigilanza;
- per questo motivo si è resa necessaria una preliminare revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per definire in modo chiaro ed inequivocabile quali siano i DPI in uso nell'Agenzia, senza possibilità di equivoco rispetto agli indumenti da lavoro;
- alla revisione del DVR deve seguire l'approvazione di un nuovo Regolamento che disciplini esclusivamente la gestione dei DPI, che definisca le dotazioni standard di base per categorie di appartenenza dei lavoratori (mansioni), oltre alla ridefinizione delle modalità di acquisto, consegna ai lavoratori ed uso da parte dei lavoratori;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO che il Servizio Tecnico, cui compete la gestione della sicurezza, ha redatto una nuova versione del Regolamento, condiviso con le Direzioni dei Servizi dell'Agenzia, con gli RLS e con il Medico Competente, con l'espresso invito a prenderne visione e a presentare eventuali osservazioni;

PRESO ATTO delle osservazioni e delle richieste di integrazioni pervenute, recepite nel documento definitivo;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione in via definitiva del "Regolamento sull'acquisto, consegna e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)";

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il "Regolamento sull'acquisto, consegna e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e degli indumenti da lavoro" allegato alla presente Determinazione della quale ne costituisce parte integrante e sostanziale e composto dai seguenti documenti:

- Regolamento sull'acquisto, consegna e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- Allegato A1_Specifiche tecniche DPI;
- Allegato B_Tabelle ordinativo;
- Allegato C_Verbale di consegna;

2. **DI DARE ATTO** che il "Regolamento sull'acquisto, consegna e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)" allegato alla presente Determinazione costituisce la procedura adottata come Datore di lavoro per mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.

La Direttrice Generale

Nicoletta Vannina Ornano

Siglato da :

CARLO CAPUZZI